

**Nr. 62 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 29.
März 1939**

R 43 II/1482b, Bl. 84–93 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Vertraulich!

Betrifft: Deutsch-polnische Regierungsverhandlungen über Volksgruppenfragen.

In der Anlage übersende ich Abschriften der Aufzeichnung über die deutschpolnischen Verhandlungen mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Zu den mit den Vertretern der Polnischen Regierung geführten Verhandlungen² gestatte ich mir einige grundsätzliche Bemerkungen zu machen.

Die Verhandlungen haben folgendes klares Bild entworfen:

Die Polen denken nicht daran, ihre Politik gegenüber der deutschen Volksgruppe irgendwie zu ändern. Sie mögen auf weniger wichtigen Gebieten zu kleinen Zugeständnissen bereit sein, in den das Leben der deutschen Volksgruppe berührenden Fragen sind sie bestrebt, ihre bisherige Entdeutschungspolitik mit allem Nachdruck fortzusetzen. Wie ein roter Faden zogen sich seitens der polnischen Delegation folgende beiden Grundgedanken durch die Besprechungen:

– a)

In den 1½ Jahrhunderten der Preuß. Verwaltung ist ein bestimmter Prozentsatz der ehemals polnischen Bevölkerung germanisiert worden; diesen Bevölkerungsteil dem polnischen Volkstum wieder zuzuführen, sieht die polnische Regierung als ihre Pflicht an.

– b)

Die jetzt im Verhältnis zum gesamten polnischen Volke nur noch 2% betragende deutsche Volksgruppe besitzt immer noch eine so starke wirtschaftliche und kulturelle Struktur, daß sie eine nicht unerhebliche Beeinflussung auf nicht gefestigte Teile des polnischen Volkstums auszuüben vermag. Deshalb muß das Deutschtum zu einer seiner zahlenmäßigen Stärke entsprechenden Bedeutungslosigkeit herabgedrückt werden.

Zu a) habe ich der polnischen Delegation folgendes erwidert: Die Deutschen sind nicht erst während der preußischen Herrschaft ins Land gekommen; vielmehr siedelte ein beträchtlicher Prozentsatz deutscher Bevölkerung seit Jahrhunderten in den 1772 und 1793 zu Preußen gekommenen Gebieten. Die Deutschen sind also nicht als Eroberer nach Polen gekommen, sondern sie sind von den polnischen Königen und Adligen ins Land gerufen; auf allen Gebieten des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens haben sie in jeder Beziehung befruchtend gewirkt, sodaß sie mancherlei Privilegien erhalten haben. Vielleicht liegt hierin – so führte ich aus – der tiefere Grund für die dem Deutschtum entgegengebrachte, Jahrhunderte alte, tiefe Mißstimmung des polnischen Volkes, dem die Deutschen von den damaligen polnischen führenden Kreisen als Muster hingestellt wurden.

¹ Abdruck mit Anlagen auch in: R 43 II/1408c, Bl. 17–33; R 1501/5397, S. 35–67. – Uneinheitliche Groß- und Kleinschreibung von „deutsch“ bzw. „polnisch“ aus der Vorlage übernommen.

² Zur Anregung dieser Gespräche aufgr. von Gravamina der jeweiligen Minderheiten seit Sommer 1938 und zur internen Beteiligung der „Volksdeutschen Mittelstelle“ (VoMi; vgl. Dok. Nr. 89) bei der Vorbereitung auf dt. Seite s. ADAP D V, Nrr. 43 f., 47, 50 f., 99, 128.

Heute verlangen die Deutschen keine Privilegien, sondern nur die Beachtung ihrer elementarsten Lebensrechte.

Zu dem *unter b)* dargestellten Grundgedanken legte ich der polnischen Delegation die Frage vor, wie die polnische Regierung sich unter Berücksichtigung dieses Gedankens die Innehaltung der Minderheitenerklärung vom 5. November 1937³ vorstelle, nach der doch eine Schlechterstellung der deutschen Volksgruppe ausgeschlossen sein solle.

Hierauf konnte die polnische Delegation nur die Erklärung abgeben, daß sich sämtliche Maßnahmen streng im Rahmen der von der polnischen Demokratie gegebenen Gesetze halten, die gegen Jedermann Geltung besitzen. Aus dieser Grundeinstellung ergibt sich m. E. der Schlüssel für die polnische Haltung gegenüber dem Deutschtum: das krampfhafteste Bestreben, eine in einem Nationalstaat geeinte Großmacht darzustellen, gepaart mit Minderwertigkeitskomplexen.

Zu der Lage der polnischen Volksgruppe in Deutschland wies die polnische Delegation darauf hin, daß die nationalsozialistische Ideologie ein ungünstiger Nährboden für die Entwicklungsmöglichkeiten einer fremden Minderheit in Deutschland ist. Alle Gesetze bezweckten – und sprächen das auch offen aus – die Wohlfahrt des deutschen Volkes; die Dynamik des das ganze deutsche Volk erfassenden Nationalsozialismus sei so stark, daß für ein Eigenleben der polnischen Volksgruppe kein Raum bleibe⁴.

Hiernach ist folgende Feststellung zu treffen:

Die Polnische Regierung verschafft sich auf Grund ihrer „demokratischen“ Gesetze Rechtstitel, um das Deutschtum zu schikanieren, zu quälen und zu entrechten, sie verlangt aber Privilegien für das polnische Volkstum in Deutschland. Angesichts dieser Grundeinstellung konnten positive Ergebnisse in den Besprechungen nicht erzielt werden.

Im Auftrag
Dr. Vollert

[Anlage]

Vertraulich!

Berlin, den 29. März 1939

AUFZEICHNUNG.

In Verfolg der Vereinbarung zwischen dem Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop und dem Minister für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen, Oberst Beck, Angelegenheiten der deutschen Volksgruppe in Polen und der polnischen Volksgruppe im Reich zum Gegenstand regelmäßiger Aussprachen zwischen Vertretern der beiden Regierungen zu machen⁵, um diese Fragen im Sinne der deutsch-polnischen Minderheitenerklärung vom 5. November 1937 zu bereinigen, traten die von der Deutschen Regierung bezeichneten Vertreter

Ministerialdirektor Dr. Vollert vom Reichsministerium des Innern und Legationsrat Bergmann vom Auswärtigen Amt

und die von der Polnischen Regierung bezeichneten Vertreter

Ministerialdirektor im Ministerium des Innern Zyboriski und Abteilungsleiter im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten Kunicki

³ ADAP D V, Nr. 18. Vgl. bereits ARH III, Nr. 212 Anm. 5.

⁴ Vgl. den geh. Auszug aus den „Berichten über die minderheitspolitische Lage in den östlichen Grenzbezirken“ zum Stand 1. 1. 1939, der bei Beurteilung von Lage und Aktivitäten der poln. Minderheit in den preuß. Ostbezirken eine allgem. Stagnation bzw. einen Rückgang des Organisationsgrads konstatierte. R 1501/5397, S. 13–24.

⁵ Vereinbart beim Besuch Becks in München am 6. 1. und Ribbentrops Gegenbesuch in Warschau am 26. 1. 1939: ADAP D V, Nrr. 120, 126. Vgl. NS-PRESSEANWEISUNGEN 7/I, Nr. 451.

am 27. Februar 1939 in Berlin zu ihrer ersten Besprechung zusammen.

An der Besprechung nahmen ferner ständig teil deutscherseits:

Ministerialrat Springorum und Regierungsrat Dr. Behrend vom Reichsministerium des Innern,

polnischerseits:

Ministerialrat Frazkowiak vom Ministerium des Innern;

vorübergehend ferner deutscherseits:

Ministerialrat Krause vom Reichsministerium des Innern (Hauptamt Sicherheitspolizei)

bei der Behandlung der Paß- und Grenzausweisfragen,

Regierungsrat Dr. Busse und Prof. Pax vom Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung

bei der Behandlung der Schulfragen, polnischerseits

der 1. Sekretär der Polnischen Botschaft in Berlin, Malhomme.

Die Besprechungen wurden am 27. Februar 1939 mit einer Begrüßung der Abordnungen im Auswärtigen Amt durch Staatssekretär Frhr. von Weizsäcker eröffnet. Im Anschluß daran wurden die Verhandlungen im Reichsministerium des Innern aufgenommen⁶. Ministerialdirektor Dr. Vollert umriß einleitend den Umfang des Verhandlungsstoffes, bei dessen Behandlung es der Deutschen Regierung darum gehe, im Geiste der Minderheitenerklärung nunmehr möglichst bald im Interesse der beiden Volksgruppen in grundsätzlichen und Einzelfragen zu konkreten positiven Ergebnissen zu kommen. Die deutscherseits vorgeschlagene Tagesordnung (Anl. 1)⁷ wurde angenommen, nach der die einzelnen Punkte unter Erörterung der beiderseitigen Wünsche und Beschwerden behandelt werden sollten.

Nach der Erörterung der Tagesordnung und ihrer Annahme durch die polnischen Vertreter vertagte sich der Ausschuß auf den 28. Februar 1939.

Die Verhandlungen am 28. Februar 1939 begannen mit der Behandlung der
Grenzzonenfragen.

a) *Grundstücksverkehr in der Grenzzone.*

Die deutschen Vertreter stellten an Hand der zum Gegenstand der Erörterung gemachten Unterlagen fest, daß die Grenzzonenverordnung⁸ bezüglich des Grundstückserwerbs von den polnischen Verwaltungsbehörden im Widerspruch zu der Minderheitenerklärung zuungunsten der deutschen Volksgruppe angewandt werde, da Deutschen keine Grunderwerbserlaubnis im Grenzgebiet mehr erteilt werde. Die Deutsche Regierung habe sich infolgedessen gezwungen gesehen, da Vorstellungen bei der polnischen Regierung ein Jahr lang erfolglos geblieben seien, ihre Gesetzgebung der polnischen anzupassen und bei ihrer Anwendung die gleichen Maßstäbe anzulegen⁹.

Die deutschen Vertreter machten zur Bereinigung der Angelegenheit den Vorschlag, im Interesse beider Volksgruppen eine Lockerung der Grenzzonengesetzgebung überhaupt vorzunehmen und im übrigen bei der Anwendung der Vorschriften im Geiste der Minderheitenerklärung zu verfahren. Die polnischen Vertreter wandten ein, daß die Angehörigen der deutschen Volksgruppe ihres Volkstums wegen nicht schlechter als Nationalpolen behandelt würden. Zahlreiche Genehmigungen (300) seien an Volksdeutsche erteilt worden. Eine Änderung der Gesetzgebung sei aus Staatssicherungsgründen¹⁰ nicht möglich, berühre im übrigen auch nicht die Gleichstellung der deutschen Volks-

⁶ Zur nachfolg. Wiedergabe des Verhandlungsgangs vgl. korrespondierend die im AA gefertigten separaten Aufzeichnungen: ADAP D V, Nrr. 132, 134.

⁷ R 43 II/1482b, Bl. 94: Abfolge analog der nachfolg. Gliederung.

⁸ Polnische VO über die Staatsgrenzen vom 9. 7. 1936; s. ARH III, Nr. 200 Anm. 3.

⁹ 1. DVO zum GrenzsicherungsG vom 17. 8. 1937 (RGBl. I S. 905) und Projekt einer als Vergeltung gegen analoge Maßnahmen der ČSR und Polens gedachten dt. GrenzzonenVO s. ARH IV, Nrr. 84, 88, 131; ARH V, Nr. 174.

¹⁰ Zur gezielten Inanspruchnahme Volksdeutscher etwa zu Spionagezwecken, die das AA selbst als akute „Gefährdung des Deutschtums in Westpolen“ sehr kritisch sah, vgl. ADAP DV, Nr. 85.

gruppe mit dem polnischen Volksteil. Polnischerseits könne lediglich die erneute Anweisung an die Verwaltungsbehörden zugesagt werden, sich bei der Anwendung der Grenzzonenvorschriften an die Minderheitenerklärung zu halten.

Trotz des Hinweises der deutschen Vertreter, daß die Annahme des deutschen Vorschlages keine Änderung der polnischen Gesetzgebung notwendig mache, da es sich im Rahmen der den Wojewoden im Grenzzonengesetz erteilten Ermächtigung halte – einer Ermächtigung, von der mit Ausnahme der Wojewoden der Westwojewodschaften Gebrauch gemacht worden sei – konnte eine Einigung nicht erzielt werden. Es wurden lediglich die Formulierungen der beiderseitigen Vorschläge (Anl. 2, 5)¹¹ zur weiteren Prüfung ausgetauscht.

b) Aufenthalt in der Grenzzone.

Die deutschen Vertreter stellten fest, daß entgegen der Minderheitenerklärung auf Grund der polnischen Grenzzonenvorschriften seit Ende 1937 zahlreiche, im einzelnen nachweisbare Aufenthaltsverbote gegen Volksdeutsche aus Gründen ausgesprochen seien, die eine politisch ungleiche Behandlung der deutschen Volksgruppe erkennen ließen. Wiederholte Vorstellungen bei der polnischen Regierung seien fruchtlos geblieben. Die Deutsche Regierung habe sich daher, nachdem sie die polnischen Maßnahmen über ein Jahr unbeantwortet hingenommen habe, im Januar 1939 zum Erlaß von Aufenthaltsverboten gegen 14 polnische Volkszugehörige gezwungen gesehen, die erheblich gerichtlich vorbestraft gewesen seien oder wegen staatspolizeilicher Unzuverlässigkeit die Grenzsicherheit gefährdet hätten. Ende Januar sei daraufhin auf Wunsch der polnischen Botschaft eine Vereinbarung getroffen worden, bis auf weiteres Ausweisungen nicht mehr vorzunehmen, die verfügten Verbote nicht durchzuführen und die bisherigen Verfügungen im beiderseitigen Einvernehmen mit dem Ziele der Aufhebung nachzuprüfen. Trotz dieser Vereinbarung seien auf polnischer Seite weitere Aufenthaltsverbote ergangen, während sich die Deutsche Regierung streng an die Vereinbarung gehalten habe.

Die polnischen Vertreter erklärten, nachdem zunächst in der Erörterung die Richtigkeit der deutschen Sachdarstellung erhärtet werden konnte, daß sie eine allgemeine Zurücknahme der Verbote nicht Zusagen könnten. Es müßten von vornherein die Ausweisungen auf Grund gerichtlichen Urteils oder aus behördlich festgestellten Staatssicherheitsgründen ausgenommen werden. Ferner betreffe die Vereinbarung, bereits durchgeführte Ausweisungen nachzuprüfen, nach ihrer Ansicht nur die letzten Fälle. Deutscherseits wurde die daraus erwachsende Ungleichheit in der Behandlung der Frage dargelegt.

¹¹ R 43 II/1482b, Bl. 95, 98. Anl. 2, dt. Vorschlag zum *Grundstücksverkehr im Grenzgebiet*: „Um im Sinne der Ziffer 5 der deutsch-polnischen Minderheitenerklärung vom 5. November 1937 der deutschen Volksgruppe in Polen und der polnischen Volksgruppe in Deutschland ihren Besitzstand zu gewährleisten, sind die Deutsche und Polnische Regierung dahin übereingekommen, daß in Zukunft von den Beschränkungen über den Erwerb von Grundstücken in den beiderseitigen Grenzzonen ausgeschlossen werden:

– a)

der Erwerb, die Pacht, die Nutznießung und die Verwaltung von Grundstücken durch Ehegatten sowie durch Familienangehörige bis zum zweiten Verwandtschafts- oder zweiten Schwägerschaftsgrade,

– b)

die Pacht, Nutznießung und die Verwaltung von landwirtschaftlich genutzten Flächen von nicht mehr als 1 Hektar Größe, wenn der Pacht-, Nutzungs- oder Verwaltungsvertrag für eine Dauer von nicht mehr als 6 Jahren ohne Verlängerungsklausel geschlossen worden ist.“

Anl. 5: poln. Gegenvorschlag: „Im Laufe der Besprechungen wurde beiderseits festgestellt, daß bei Anwendung der Vorschriften über Grenzzonen die Zugehörigkeit zur Minderheit keinen Anlaß zu einer schlechteren Behandlung geben soll (das gilt insbesondere für den Aufenthalt und Grundstücksverkehr in den Grenzzonen). Diesbezügliche Weisungen werden unverzüglich den Ortsverwaltungsbehörden in beiden Staaten erteilt werden, wobei für die Zukunft eine Kontrolle entsprechender Handhabung seitens der zentralen Verwaltungsbehörde sichergestellt wird. – Derselbe Grundsatz soll von den zuständigen Behörden der beiden Staaten bei Ausstellung von Pässen und Grenzübertrittsscheinen verfolgt werden, wobei polnischerseits darauf hingewiesen wird, daß der Abbau der z. Zt. noch in gewissen deutschen Grenzgebieten bestehenden Anzeichen einer gegenüber dem Polnischen Staate feindlichen Propaganda (Denkmäler, Grenzfahrten) zu einer reibungslosen Praxis auf dem Paß- und Grenzausweisgebiete im großen Maße beitragen würde.“

Da eine Einigung nicht erzielt werden konnte, wurde die Besprechung dieses Punktes abgebrochen. Beide Seiten behielten sich die schriftliche Präzisierung ihres Standpunktes vor. Die beiden Thesen wurden am 3. März 1939 ausgetauscht (Anl. 3¹² und 5).

Agrarreformfragen.

Die polnischen Vertreter lehnten eine Erörterung der Agrarreformfragen¹³ in dem gegenwärtigen Ausschuß ab, da hierüber bereits auf diplomatischem Wege verhandelt werde und eine „Zweigleisigkeit“ zu vermeiden sei. Sie glaubten auch, dem seit langem bekannten Standpunkt der polnischen Regierung, daß die Agrarreform keine politische, sondern eine soziale und wirtschaftliche Maßnahme sei, nichts hinzufügen zu können.

Deutscherseits wurden sowohl die verfahrensmäßigen als auch die sachlichen polnischen Ausführungen bestritten und demgegenüber angesichts der noch aus der soeben erschienenen Namensliste hervorgehenden offensichtlichen Ungleichheit bei der Heranziehung der deutschen Volksgruppe zur Agrarreform daran festgehalten, daß der gegenwärtige Ausschuß sowohl formell als auch materiell zuständig sei.

Im Anschluß daran wurde eingehend dargelegt, daß die Volksdeutschen ständig sowohl bei der Heranziehung zur Agrarreform als auch bei deren Durchführung wesentlich schlechter als die Nationalpolen behandelt würden. Besonders eingegangen wurde auf die Aufstellung der sogenannten Namenslisten, auf die Gewährung von Zuschlägen gemäß Artikel 5 des Agrarreformgesetzes, auf die Fälle, in denen Vermögensteilungen nach 1919 vorgenommen worden sind, eine Restfläche gemäß Artikel 4 des Gesetzes aber ohne Rücksicht auf die Zahl der jetzigen Einzeleigentümer nur einmal belassen wird, auf die Entschädigungsfrage, auf die Nichtzuteilung parzellierten Landes an Angehörige der deutschen Volksgruppe. In diesem Zusammenhang wurde auch die Gleichstellung der Volksdeutschen mit den Nationalpolen in der Frage der Abfindungen an entlassene Gutsarbeiter (Artikel 44, Abs. 5 des Gesetzes) verlangt.

Angesichts der polnischen Ablehnung[,] zur Sache zu verhandeln, wurde von deutscher Seite in Aussicht gestellt, der polnischen Regierung über die Deutsche Botschaft in Warschau vor der nächsten Tagung des Ausschusses eine eingehende Stellungnahme in Form einer Aufzeichnung zu übermitteln. Die polnischen Vertreter sagten Prüfung und Beantwortung dieser Stellungnahme zu. Die Sitzung wurde sodann auf den 1. März 1939 vertagt.

In der Sitzung vom 1. März 1939 wurden zunächst die

Paß- und Grenzverkehrsfragen

behandelt.

a) *Paßwesen.*

Die deutschen Vertreter stellten den Unterschied zwischen der deutschen und polnischen Paßgesetzgebung und Verwaltungspraxis dar, aus dem sich auch eine ungleiche Stellung der Volksgruppen hinsichtlich ihrer kulturellen Verbindung mit dem Mutterlande ergebe. Insbesondere müsse die Entziehung der Pässe von führenden Persönlichkeiten der deutschen Volksgruppe als eine wesentliche Schlechterstellung der deutschen Volksgruppe angesehen werden. Auf Einzelfälle, z. B. Dr.

¹² Ebd. Bl. 96: dt. Vorschlag betr. *Aufenthaltsverbote im Grenzgebiet*: Verhängung nur aus „triftigen Gründen der Staatssicherheit“, aufgr. eines Gerichtsurteils oder „bei nachgewiesener politischer Unzuverlässigkeit“; Überprüfung bereits verhängter Aufenthaltsverbote bis zum 15. 4. 1939.

¹³ Ausweislich der Tagesordnung (o. Anm. 7) ging es hierbei um folg. Punkte:

– a)

„Gleichstellung der Volksdeutschen mit den übrigen polnischen Staatsangehörigen bei der Aufstellung der Namenslisten,

– b)

Gleichbehandlung der Volksdeutschen bei der Durchführung der Zwangsparzellierung im einzelnen.“

Kohnert-Bromberg¹⁴, Dr. Ulitz-Kattowitz¹⁵, Dr. Swart-Posen¹⁶, Direktor Kraft-Posen¹⁷, wurde dabei besonders hingewiesen. Die deutschen Vertreter schlugen vor, als Einleitungsmaßnahme zur Angleichung der beiderseitigen Praxis einer gewissen Zahl von Volksgruppenangehörigen (etwa 50 auf jeder Seite) zu den jeweils günstigsten Bedingungen einen Jahrespaß zu erteilen, darunter den führenden Persönlichkeiten der beiden Volksgruppen.

Die polnischen Vertreter bestritten eine ungleiche Behandlung der deutschen Volksgruppe gegenüber dem polnischen Volksteil unter Berufung auf das allgemein restriktive polnische Paßrecht und unter Anführung einschlägigen Zahlenmaterials, nach dem fast die Hälfte aller überhaupt erteilten Pässe auf die Volksdeutschen in Polen entfielen. Sie trugen die Wünsche der polnischen Volksgruppe im Reich hinsichtlich einiger Paßentziehungen vor.

Es wurde vereinbart, daß auf Anregung jeder Regierung jede Volksgruppe ihrer Regierung dem deutschen Vorschlag entsprechend eine Namensliste der gewünschten Personen einreichen soll. Diese sollen beiderseits wohlwollend geprüft werden.

Deutscherseits wurde schließlich darauf hingewiesen, daß die auf Grund der polnischen Verordnung vom 6. Oktober 1938¹⁸ zu erteilenden Paßvermerke an Inhaber von polnischen Konsulatspässen polnischen Staatsangehörigen deutschen Volkstums im Reich in zunehmendem Maße verweigert würden, ohne daß Verweigerungsgründe vorlägen. Es wurde gebeten, dafür Sorge zu tragen, daß auch insoweit Angehörige der deutschen Volksgruppe nicht schlechter als Nationalpolen behandelt würden. Nachprüfung wurde polnischerseits zugesagt.

b) Grenzverkehr.

Die deutschen Vertreter wiesen darauf hin, daß der kleine Grenzverkehr von polnischer Seite zuungunsten der Volksdeutschen Bevölkerung und entgegen dem Abkommen von 1931¹⁹ immer mehr eingeschränkt werde, insbesondere in der Wojewodschaft Schlesien und an der Grenze des Kreises Graudenz. Der als Regelfall gedachte Jahresgrenzausweis werde nur noch ausnahmsweise erteilt, in zahlreichen Fällen sogar ein kurzfristiger Ausweis verweigert. Die deutschen Vertreter baten um Beachtung des vereinbarten Rechtszustandes und überreichten als Interpretation ihrer Auffassung eine Notiz über ein Übereinkommen in dieser Frage (Anl. 4)²⁰.

Die polnischen Vertreter begründeten die polnische Praxis im wesentlichen mit einer angeblich auf deutscher Seite festzustellenden antipolnischen revisionistischen Propaganda, der polnische Staatsbürger nicht ausgesetzt werden dürften. Ihre Stellungnahme legten sie in der als Anlage beigefügten Notiz nieder.

¹⁴ Hans Kohnert war Vorsitzender der „Dt. Vereinigung“ in Bromberg. Vgl. seine Berichte über zwei Unterredungen mit MD Zyborski im Juni 1939 an die VoMi: R 43 II/1483a, Bl. 55–65.

¹⁵ Otto Ulitz leitete bereits vor 1933 den „Dt. Volksbund für Polnisch-Schlesien“.

¹⁶ Friedrich Swart war stv. Aufsichtsratsvors. der Credit eGmbH in Posen und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dt. Genossenschaftsbank in Łódź.

¹⁷ Waldemar Kraft (1898–1977): seit 1925 Dir. des Dt. Landwirtschaftl. Zentralverbandes in Polen, 1939/40 Präs. der Landwirtschaftskammer Posen, 1940–45 Geschäftsführer der Reichsgesellschaft für Landbewirtschaftung in Berlin. Nach Krieg und Internierung Vertriebenenpolitiker, Mitbegründer des „Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteten“ (BHE), 1953–56 Bundesminister für Sonderaufgaben.

¹⁸ Gemäß dieser VO berechtigten die poln. Auslandspässe nach dem 29. 10. 1938 nicht mehr zum Grenzübertritt nach Polen, sofern sie nicht den Konsulaten kurzfristig zur Eintragung eines Prüfvermerks vorgelegt wurden. Sie hatte deutscherseits den Anlaß zur gewaltsamen Abschiebung von rd. 17 000 Juden poln. Staatsangehörigkeit gegeben; s. ADAP D V, Nrr. 84, 88 f., 91 f., 95 ff., 107; ARH V, Nr. 269; oben Dok. Nr. 22.

¹⁹ Dt.-poln. Abkommen über Erleichterungen im kleinen Grenzverkehr vom 22. 12. 1931; s. ADAP D V, Nr. 134 Anm. 1.

²⁰ R 43 II/1482b, Bl. 97. Wortlaut: „Es besteht Einigkeit über folgendes: Nach dem deutschpolnischen Abkommen über Erleichterungen im kleinen Grenzverkehr vom 22. Dezember 1931 erhalten Personen, die im Grenzbezirk eines der vertragschließenden Teile ihren Wohnsitz haben oder sich dort seit wenigstens 3 Monaten aufhalten, Grenzausweise, die in der Regel mit einer Geltungsdauer von 1 Jahr auszustellen sind (Artikel 1 und 6 des Abkommens). – Grenzausweise werden nur solchen Grenzausweisbewerbern versagt, in deren Person – nach Maßgabe der allgemein geltenden Paßvorschriften (Artikel 31) – ein Grund zur Versagung vorliegt. Ein Versagungsgrund ist nicht lediglich mit dem Umstand gegeben, daß der Grenzausweisbewerber der Minderheit angehört, oder weil der Grenzausweisbewerber die Grenze zu zwar einwandfreien, aber nicht wirtschaftlichen oder sonst wichtigen Zwecken überschreiten will. – Die Ausstellung von Grenzausweisen mit einer Geltungsdauer von höchstens 2 Wochen für Einzelreisen (Artikel 6, Absatz 2) beschränkt sich nach Sinn und Zweck des Abkommens auf Ausnahmefälle.“

Hierauf wurde die Sitzung auf den 2. März 1939 vertagt.

Die Sitzung am 2. März begann mit der Behandlung des
Schulwesens.

Die polnischen Vertreter wiesen auf die ungleiche Lage beider Volksgruppen hin, indem sie unter Verlesung statistischen Materials das zahlenmäßig stärker entwickelte deutsche Schulwesen in Polen den wenig entwickelten polnischen Schulen im Reich gegenüberstellten. Soweit Maßnahmen hinsichtlich der deutschen Schulen in Polen erfolgt seien, hätten sie keine politischen, sondern lediglich schultechnische und pädagogische Gründe. Die Wünsche der polnischen Volksgruppe im Reich gingen im einzelnen aus der Denkschrift des Polenbundes vom 2. Juni 1938 hervor²¹. Im Vordergrund stehe die Eröffnung des Lyzeums in Ratibor²².

Die deutschen Vertreter erklärten die Ungleichheit des beiderseitigen Schulwesens damit, daß Polen ein ausgebautes deutsches Schulsystem übernommen habe, das allerdings im Laufe der Zeit einem dauernden Abbau unterlegen sei, während die polnischen Schulen im Reich erst seit 1928 beständen und sich im Aufbau befänden. Die Minderheitenschulordnung von 1928²³ gestattete den Polen im Reich auch nach 1933 in großzügiger Weise einen ungehinderten Schulausbau nach dem reinen Bekenntnisprinzip. Die polnischen Beschwerden der Denkschrift von 1938 hinsichtlich des Ausbaues des polnischen Schulwesens könnten, was dem Polenbund seit langem bekannt sei, sofort bereinigt werden, wenn die polnischerseits s. Zt. zugestandenen Gegenleistungen endlich erfüllt würden. Im übrigen sei es erforderlich, zunächst einmal den Zustand vom 5. November 1937 (Zeitpunkt der Minderheitenerklärung) wiederherzustellen und die im Jahre 1938 erfolgten polnischen Maßnahmen gegen das Volksdeutsche Schulwesen rückgängig zu machen, die im einzelnen vorge-tragen wurden. Sodann wären die neuen Wünsche auf beiden Seiten zu prüfen, wobei auf deutscher Seite von vornherein wohlwollendste Behandlung zugesichert werde, z. B. beim Schulbau Groß-Dammer, Kindergarten Kleistdorf²⁴ u. a., und auch hinsichtlich der Genehmigung einer polnischen höheren Mädchenschule.

Die polnischen Vertreter erklärten die Einführung des reinen (subj[ektiven]) Bekenntnisprinzips für das Volksdeutsche Schulwesen in Posen für nicht annehmbar. Sie schlugen vor, gegenseitig eine Liste sämtlicher Schulwünsche – ohne Rücksicht auf einen bestimmten Stichtag – auszutauschen, die zunächst intern zu prüfen sei. Danach könne man im Verhandlungswege sehen, was davon erfüllbar sei. Eine unabdingbare polnische Forderung sei dabei der Bau der Mädchenschule in Ratibor, ohne deren Erfüllung auf polnischer Seite kein Interesse an der Weiterverhandlung über Schulfragen bestehe.

Die deutschen Vertreter erklärten unter Wahrung ihres grundsätzlichen Standpunktes ihr Einverständnis zum schriftlichen Austausch der beiderseitigen Schulwünsche.

Die Sitzung wurde anschließend auf den 3. März vertagt.

In der Sitzung am 3. März wurde zunächst die

Behandlung des Deutschtums im Olsagebiet

besprochen, die bereits am Vortage interimistisch Gegenstand der Aussprache war²⁵. Dabei erklärte die polnische Seite ihre Unzuständigkeit zur Besprechung dieser Frage, da sie dazu nicht ermächtigt

²¹ Näheres zu dieser Eingabe des „Bundes der Polen in Dtl.“ s. ADAP D V, Nrr. 39, 42.

²² Botschafter Lipski hatte schon am 13. 6. 1938 bei StS Weizsäcker Beschwerde geführt, daß der Bauabschluß an dieser höheren Mädchenschule von dt. Seite verhindert werde; ebd. Nr. 40.

²³ Preuß. Gesetz zur Abänderung des Gesetzes, betreffend die Unterhaltung der öffentl. Volksschulen vom 18. 4. 1928 (PrGS S. 88), das nichtreichsangehörige Kinder hinsichtlich der Schulgeldfreiheit den einheimischen gleichstellte, soweit ihr Heimatstaat das Prinzip der Gegenseitigkeit wahrte, und auch Minderheitenschulen in den Genuß staatl. Baubeihilfen kommen ließ.

²⁴ Näheres nicht ersichtlich.

²⁵ Das südöstl. an Schlesien anschließende Gebiet um die Hauptorte Teschen (daher auch Teschener Ländchen) und Oderburg war nach einem im Gefolge der Sudetenkrise an die ČSR gestellten poln. Ultimatum im Okt. 1938 an Polen abgetreten worden; s. ADAP D V, Nrr. 54–66. Unter den dort lebenden 25 000 Volksdeutschen, rd. 10% der Gesamtbevölkerung, setzte sich indes

sei, und da hierüber bereits Verhandlungen zwischen der Deutschen Botschaft in Warschau und dem Polnischen Außenministerium im Gange seien, die nur auf diplomatischem Wege zu Ende geführt werden könnten. Im übrigen sei auf die Demarche der Deutschen Botschaft bereits eine Gegenüberstellung des polnischen Außenministeriums unterwegs. Die polnische Vertretung sei allenfalls bereit, die deutschen Wünsche entgegenzunehmen.

Die deutschen Vertreter bestritten die Richtigkeit der polnischen These. Wie alle Fragen bezüglich der Behandlung der beiderseitigen Volksgruppen, so gehöre auch die Behandlung der deutschen Minderheit im Olsagebiet zur Zuständigkeit des Minderheitenausschusses. Das ergebe sich schon daraus, daß in dem Notenwechsel vom 18./20. Oktober 1938²⁶ über das Deutschtum im Olsagebiet ausdrücklich auf die Minderheitenerklärung vom 5. November 1937 Bezug genommen sei. Die katastrophale Lage dieses Deutschtums mache eine sofortige gründliche Aussprache in dem Ausschuss dringlicher denn je. Die diplomatischen Verhandlungen hierüber hätten in Ermangelung des Ausschusses lediglich der Vorbereitung dieser seit langem geplanten und polnischerseits immer wieder hinausgeschobenen Aussprache gedient.

Die polnischen Vertreter widersprachen der Zuständigkeit des Ausschusses für den Abschluß von Vereinbarungen abermals und bezeichneten die Aussprache lediglich als erste Fühlungnahme der Vertreter der beiderseitigen Verwaltungen, in der einzelne Beschwerden erörtert werden könnten mit dem Ziele, soweit dies auf dem Verwaltungswege möglich sei, Abhilfe zu schaffen.

Eine Einigung war weder in der Frage der Zuständigkeit und des Arbeitsbereichs des Ausschusses im allgemeinen, noch im besonderen hinsichtlich des Olsagebiets zu erzielen.

Die deutschen Vertreter trugen sodann das vorliegende Material über die Behandlung des Olsa-Deutschtums vor und verlangten, daß die Lage des Deutschtums im Olsagebiet ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit der Betroffenen mit Sinn und Wortlaut der Minderheitenerklärung in Einklang zu bringen sei. Das gelte insbesondere für die Erfüllung der Pensions- und Rentenansprüche, Sicherung von Berufsausübung und Arbeitsplatz und der kulturellen Belange.

Im Anschluß daran wurde in die Besprechung von dringlichen

Einzelfällen auf dem Gebiet der kulturellen Betätigung

der Volksgruppen eingetreten. [...] ²⁷

Bezüglich der polnischen Volksgruppe im Reich baten die polnischen Vertreter um Einstellung des angeblich auf die polnischgesinnten Geistlichen ausgeübten Druckes der Staats- und Parteistellen, die polnisch-katholischen Gottesdienste zu vermindern. Das gleiche gelte für die Beeinflussung der polnischen Bevölkerung insbesondere durch die Lehrerschaft und den BDO²⁸. Ferner sei eine Beeinträchtigung der Wallfahrten nach Polen durch Versagung der Genehmigung für die Veranstalter zu verzeichnen. Schließlich bedauere die polnische Bevölkerung die Einstellung zweier polnisch-katholischer Kirchenblätter.

Deutscherseits wurde darauf hingewiesen, daß die Frage der Gottesdienste nicht zu einer politischen Beunruhigung der Bevölkerung benutzt werden dürfe, wie dies von polnischer Seite in zahlreichen Fällen geschehen sei; ferner müsse selbstverständlich auch den Wünschen der deutschen Bevölkerung durch die Geistlichen Rechnung getragen werden. Ein Druck auf die polnische Bevölkerung solle auch in dieser Beziehung nicht stattfinden. Die Wallfahrten würden von deutscher Seite in großzügiger Weise gestattet, allerdings müsse man der reinlichen Scheidung von Politik

aufgr. mannigfacher Bedrückungen (Massenentlassungen, Pensionsentziehungen, Zwangsverwaltung dt. Betriebe, Schließung dt. Schulen und Vereine, Verbot der Übertragung von Grundbesitz) alsbald der Eindruck fest, damit „aus dem Regen in die Traufe gekommen zu sein“, und daß „die zwanzig Jahre tschechischer Herrschaft ein Paradies gegenüber dem jetzigen Zustande gewesen wären“; s. ebd. Nrr. 112 f. Sammlung einschlägiger Berichte in: R 43 II/1482b, Bl. 33–58; R 43 II/1483a, Bl. 124–159.

²⁶ Nicht ermittelt; vgl. ADAP D V, Nr. 75.

²⁷ Betrifft die Vermögensrestitution aus der Liquidierung ehem. Freimaurerlogen, der Auflösung eines dt. Herbergsvereins und einer Schule, was polnischerseits abgelehnt wurde; Genehmigung der Organisation der evang. Kirche in Posen-Pommerellen und Rücknahme von Maßnahmen gegen volksdt. Geistliche, deren Überprüfung die poln. Seite zusagte.

²⁸ Bund Deutscher Osten.

und Religion wegen verlangen, daß Träger der Wallfahrten nur kirchliche Organe seien. Gegen das Erscheinen der Kirchenblätter werde von deutscher Seite nichts eingewandt, wenn diese statt von Geistlichen von Laien redigiert würden, da die Herausgabe von Zeitungen keine religiöse Tätigkeit sei.

An weiteren Einzelfällen auf verschiedenen Gebieten wurden besprochen:

[...] ²⁹

Im Anschluß daran machten die polnischen Vertreter grundsätzliche Ausführungen über die Lage und die Wünsche der beiden Volksgruppen. Sie legten dar, daß die beiden Volksgruppen nicht mit gleichem Maßstab zu messen seien. Die deutsche Volksgruppe in Polen stelle eine zwar zahlenmäßig nicht große, aber wirtschaftlich einflußreiche und sozial gefestigte Gemeinschaft dar, während die polnische Volksgruppe im Reich gemäß ihrer Zusammensetzung aus Arbeitern, kleinen Gewerbetreibenden und kleinen Bauern nicht in der Lage sei, den auf sie eindringenden wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Einflüssen in genügendem Maße Widerstand zu leisten. Entsprechend seien die Bedürfnisse der beiden Volksgruppen verschiedenartige, endlich aber auch ihre Stellung zu den Staaten, denen sie angehörten, und deren Struktur ebenfalls auf verschiedenen Ebenen lägen. Polen behandle auf Grund seiner demokratischen Verfassung alle Staatsbürger vor dem Gesetz gleich, auch hinsichtlich der dem einzelnen auferlegten Beschränkungen (z. B. im Grenzzonengesetz). Das Deutsche Reich stelle jedoch schon in seinen gesetzlichen Maßnahmen allein auf die Förderung des deutschen Volkstums ab (z. B. Erbhofgesetz), so daß in seinem Staatswesen für die Entwicklung fremden Volkstums kein Raum sei und für dieses von vornherein ein ungünstiges „Klima“ bestehe. Gegenüber der deutschen Volksgruppe in Polen müsse der Staat auf Innehaltung der Schranken dringen, die ihr Bestand hinsichtlich ihrer Stärke und Ausdehnung forderten; die polnische Regierung müsse dabei die Folgen der früheren Germanisierung wieder gutmachen und ferner verhindern, daß infolge der wirtschaftlichen Anziehungskraft der Volksdeutschen weiterhin labile polnische Volksteile germanisiert würden, wobei für die Abgrenzung der Volkstümer zwar das Bekenntnis eine Voraussetzung bilde, dieses aber durch den Staat nach objektiven Merkmalen, wie Sprache und Herkunft, zu korrigieren sei. Bei der polnischen Volksgruppe im Reich jedoch bestehe umgekehrt die Gefahr, daß ihr schon ohne besondere gesetzliche und administrative Maßnahmen, die noch hinzukämen, allein durch die Struktur des nationalsozialistischen Staates die Lebensmöglichkeit abgeschnitten werde, weshalb die Deutsche Regierung zur Wahrung der Rechte der polnischen Volksgruppe in höherem Maße für ihren Schutz vor den Auswirkungen dieses totalitären Systems sorgen müsse.

Die deutschen Vertreter hielten diesen Ausführungen unter Hinweis auf die historische Entwicklung der Deutschen in Polen, die auf einer jahrhundertelangen Siedlung beruhe, entgegen, daß bei Leugnung jeglicher Gleichartigkeit in der Lage und Behandlungsweise der beiden Volksgruppen kein Ansatzpunkt für eine Verständigung über gemeinsame Grundsätze in der Behandlung der Volksgruppen vorhanden sei. Die polnische Betrachtungsweise laufe praktisch vielmehr darauf hinaus, für die deutsche Volksgruppe in Polen eine weitere Einschränkung ihrer bisherigen Rechte und ihres Lebensraumes für angemessen zu halten, für die Polen im Reich jedoch eine Sonderstellung und zusätzliche Sonderrechte zu verlangen. Unter diesen Umständen sei schwer zu verstehen, wie man sich polnischerseits die Einhaltung der doch erst im November 1937 – also am Ende des 4. Jahres der Einführung des totalitären Regimes in Deutschland – abgegebenen Minderheitenerklärung denke. Voraussetzung einer für die Dauer gedachten Verständigung in der Volksgruppenfrage sei, daß beide Staaten in der Behandlung der anderen Volksgruppe nach den gleichen von beiden

²⁹ Enthält: 1. Freigabe eines Gasthauses und einer Schankkonzession an poln. Betreiber, 2. Rücknahme der Verurteilung eines dt. Schriftleiters in Kattowitz im Gegenzug zur Freilassung zweier poln. „Arbeitsverweigerer“ aus dem Konzentrationslager, 3./4. Rücknahme schikanöser presserechtl. Verfügungen gegen volksdt. Zeitungen, 5. freie Betätigung dt. Genossenschaften, 6. Frage einer Einheitsorganisation der Deutschen in Polen, 7. Benachteiligung volksdt. Mediziner und Juristen bei der Berufszulassung, 8. Schikanen gegen die Waffen- und Jagdscheinberechtigung volksdt. Förster.

Teilen als verbindlich anerkannten Grundsätzen verführen. Dabei könne der Grundsatz der innerstaatlichen Gleichstellung aller Staatsbürger durchaus gewahrt bleiben.

Die polnischen Vertreter nahmen bezüglich der einzelnen Wünsche ihrer Volksgruppe nochmals auf die Denkschrift des Polenbundes vom 2. Juni 1938 Bezug. Ausführlicher erörterten sie den polnischen Wunsch auf Fortfall der Frage nach der Volkstumszugehörigkeit bei der kommenden Volkszählung³⁰. Diese Frage, erläutert durch die Auswahl der Beispiele in dem Fragebogen, stelle an sich bereits eine Beeinträchtigung der Entwicklung der Volksgruppe dar, die das subjektive Bekenntnis als Merkmal ihres Bestandes nicht anerkennen könne, zumal da die Möglichkeit der Beeinflussung der in der Mehrzahl unerfahrenen polnischen Volkstumsangehörigen bestehe. Für Polen bedeute die Lösung dieser Frage ein Kriterium dafür, ob eine weitere Aussprache über Volksgruppenfragen überhaupt einen Zweck habe.

Der Leiter der deutschen Abordnung erklärte, daß mit der bevorstehenden Volkszählung in keiner Weise minderheitsfeindliche Ziele verfolgt würden. Im Hinblick auf den Bevölkerungs- und Gebietszuwachs des Reiches sei aber eine Übersicht über die volkstumsmäßige Gliederung der Bevölkerung unumgänglich. Im übrigen sei die Frage nach der Volkszugehörigkeit praktisch auch in vergangenen polnischen Volkszählungen enthalten gewesen, ohne daß die deutsche Volksgruppe daraus ähnliche Folgerungen gezogen hätte, wie sie jetzt von polnischer Seite aufgestellt würden. Er gab im Namen der Reichsregierung die Versicherung ab, es werde Sorge dafür getragen werden, daß jegliche Beeinflussung der Bevölkerung hinsichtlich ihres freien Bekenntnisses zu ihrem Volkstum unterbleibe, und daß das offene Bekenntnis zum Volkstum keinerlei Nachteile zur Folge haben werde.

Im übrigen wiesen die deutschen Vertreter darauf hin, daß in der gegenwärtigen Aussprache auf allen behandelten Gebieten, auch hinsichtlich der Wünsche der polnischen Volksgruppe im Reich, deutscherseits positive Vorschläge gemacht worden seien, die die praktische Inkraftsetzung der Minderheitenerklärung bezweckten. Polnischerseits habe man jedoch diese Vorschläge abgelehnt. Die polnischen Vertreter stellten bezüglich der nichtbehandelten Fragen auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet (u. a. Pressefragen) die Überreichung einer Notiz in Aussicht, falls deutscherseits in gleicher Weise verfahren werde. Ferner wurde eine schriftliche polnische Stellungnahme zu den Fragen des Erbhof- und Siedlungsrechts in Deutschland angekündigt, falls eine deutsche Notiz über die polnische Agrar-Reform vorgelegt werde.

Abschließend wurde die Frage der Fertigung eines gemeinsamen *Protokolls* und einer gemeinsamen *Presseveröffentlichung* besprochen. Von einem gemeinsamen Protokoll wurde abgesehen, da die polnische Abordnung erklärte, sie lege im Hinblick auf das im wesentlichen negative Ergebnis der Besprechungen darauf keinen Wert.

Für das gemeinsame Presse-Communiqué legte die polnische Abordnung den in der Anlage beigefügten Entwurf vor (Anl. 6). Die deutsche Abordnung stellte einen Gegenentwurf auf, der Gegenstand der Erörterung war (Anl. 7)³¹. Die polnische Abordnung sah sich nicht in der Lage, den von deutscher Seite als unabdingbaren Bestandteil der Erklärung formulierten Schlußsatz „Die Besprechungen werden alsbald fortgesetzt werden“ anzunehmen. Die Verhandlungen über diesen Punkt sollen auf diplomatischem Wege fortgesetzt werden.

Nach Schluß- und Dankesworten der Leiter der beiden Abordnungen wurde die Aussprache am 3. März abends geschlossen³².

³⁰ Terminiert auf den 17. Mai 1939 und zu diesem Stichtag durchgeführt; s. ARH V, Anhang FV 356*. Die hier angesprochene Befragung ergab, daß von den 139441 poln. Staatsangehörigen im Reich sich 90614 als deutsche und nur 33 699 als fremde, also poln. Volkszugehörige bezeichneten, außerdem 15 128 als Juden; STAT. JB. 1939/40 [Streng vertraulich, NfD], S. 26.

³¹ Anl. 6 und 7: R 43 II/1482b, Bl. 99 f. Beide Fassungen konstatierten lediglich die Tatsache der Verhandlungen und umrissen grob den Themenkatalog, die dt. Fassung mit dem nachgenannten Zusatz. Der dt. Presse war lediglich die Wiedergabe dieses durch DNB verbreiteten Schlußkommunikés freigegeben: NS-PRESSEANWEISUNGEN 7/I, Nrr. 682, 696.

³² Die Verhandlungen wurden nicht wieder aufgenommen. Geheim-Niederschrift über die Besprechung der Ostinstitute im RIM am 3. 5. 1939 betr. den „nationalpolitischen Einsatz der deutschen Ostforschung“: R 1501/5397, S. 69–88. Berichte der VoMi und ähnl. Eingänge über die Zuspitzung des „Volkstumskampfs“ s. R 43 II/1408a, Bl. 44–57; R 43 II/1409, Bl. 18–61; R 43 II/1483a, passim.

Zitierhinweis

Nr. 62 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 29. März 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d062>